

סד:

עין משפט‏
נר מצוה

לד א מיי פ"ו מהל' קרבן פסח הלי"א

לה ב מיי פ"א מהל' מחוסרי כפרה

הלי"ח:

לו ג מיי פ"ט מהל' טומאת מת הלי"ג:



נוסחת הריב"ן

א] טומאת התהום למיסתר
הס"ד ואח"כ מה"ד ממזי:
ב] ועמא בקבר התהום ועדיין לא:
ג] מומק מלאת:
ד] דטריה אכל לעושה פסח דלא מחוסר ולא כלום והוי בחזקת טעור:
ה] ועמא בקבר התהום ממזי:
ו] אלא למסתר דלא מחוסר ולא כלום הסי"ד ומה"ד והא מחוסר הערב שמש עשה בחזקת טמא הסי"ד ואח"כ מה"ד שמשא ממילא ערבא וממלא דלא כלום:
ז] ומה"ד דמי הסי"ד:
ח] שמונים של ראשונה:
ט] פ' של:
י] דמוק מלאת:
יא] מומתלת לדי:
יג] כדרכו בתולה שלג היה ידוע מעולם לאש ומלאו עשויי משוכב כדרכו לא יושב יו:
יד] ומוסרו למקום אחר יו' ומותר לו להוליכו למקום אחר שילדה וכן:
טז] נשלישו מתחלת:
טז] כמדת אורח יו' בתחלת ח' והשלישו בסוף ח' כדלמח כנגד תחלת נליטה כמקומן והכל דקא מוקיט לה ארבעה יו':
טז] שנפתח למחו שוכבין לאורך יו' שם געשו שם:



פ' הרא"ש

ואח"כ הא אוכלי הוי שרץ ע"ג שכבת דורע מהו ואח"ל כיון דמתעקרא שפערקא מי אפקר:
הוי כי אוכלי: שרץ על מי חטאת ומי חטאת צפין ע"פ הגמס.
מי אפקר:
הא דרמי משקה הוא וטומאה סמיכתא היא בעם מי חטאת מטמאים או דילמא כיון דאפר מעורב ביה והוא קצת עב הוי כי אוכלי:
אמר רב המונא נזיר ורעושה פסח שהלכו בקבר התהום ב'י' שלוקן כגון ויבר שנטמא והוה טעור טביל וכו' ביום עבר על קבר התהום ולא נודע לו עד שושלמי' גניירוהו והביא קרבנותיו אינו סותר:
מתיב רבא מרובא מטמא מת טמא.
אלמא טומאת התהום סותרת כל ז' א"ל אביי מודינא לך בנויר שמחוסר תגלחת.
הלכך אפי' טבל כיון דמחוסר תגלחת סותר ובהכי איירי מתני'.
אבל רב המונא איירי אחר שטבל וגילח ופסקה הימנא טומאת יו' והי' דה"פ לשוניו מתני' בשלא טבל אלא ארבותא טפי אשמעינ' דאפי' טבל כל זמן שלא גלח סותר:
א"ל רבא אף אנא מודינא לך בעושה פסח דלא מחוסר ולא כלום.
רבא פריך מלאת תוך בנויר שמחוסר המונא במחוסר תגלחת סותר ואיהו איירי בשגילה.
דלא קביל דרב (כהנא) [המונא] מלאת דפשיטא ויהי כיוון שפסח וטבל הנזיר ערש נחת דתו לא סתר.
והי' דהמיל כיון שגילה

הכותים אין להם:

נזיר ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלחן מהורים **מאי מעמא לא אלימא**
טומאת התהום למיסתר מתיב **רבא ירד ליטהר**
מטומאת מת **ממא שחוקת ממא ממא**.
אלמא היכא דאתחזק בטומאתו לא מטהרינן בטומאת התהום:
אמר ל"ה

מודינא לך בנויר דמחוסר תגלחת.
היכא דמחוסר תגלחת שהרי אף טבילה הוא מחוסר שהרי הוא ירד לטבול וכ"ש תגלחת שאחריה ורצ המונא מיירי בשביעי אחר שגילה דהיי דמחוסר הערב שמש צהאי לא קרינן ליה בחזקת טמא כדמפרש ואזיל:
א"ל אף אלא מודינא לך נזיר ועושה פסח דלא מחוסר ולא כלום.
כלומר ואחרי שטבל ואחר שגילה:
אמר ליה אביי והא מחוסר הערב שמש א"ל שמשא ממילא ערבא ואף אביי הדר ביה.
והוה דשימשא ממילא ערבא ולא מחוסר המיילא ערבא ולא חשיב חסרון:
דתניא יום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא.
האי יום מלאת לאו דוקא אלא כלומר חזרה וילדה יום"ט פ"א תביא ב' קרבנות:
תוך מלאת.
שחורה וילדה שנית תוך ימי לידה ראשונה לא תביא רק קרבן א':
יכול לא תביא על לידה שלפני מלאת אכל תביא על לידה של אחר מלאת.
כגון שילדה בשניה ביום ס"ד ללידה ראשונה וחזרה וילדה ביום ס"ד ללידה שניה

שהיא תוך מלאת של לידה שניה ולאחר מלאת של לידה ראשונה:
ת"ל ביום מלאת:
דכל תוך מלאת בין ללידה^א שניה הנפטרת בקרבן של ראשונה אינה מביאה אלא קרבן אחד:
ואמר רב כהנא היינו טעמא דמחוסרא קרבן.
כלומר משום הכי מיפטריא בקרבן אחד לפי שמוחסרת קרבן של לידה ולא ינא עליה שעה שראויה להביא קרבן לפי של לידה ראשונה דבכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה והואיל וילדה שנית לא תוכל להביא קרבן של ראשונה עד מלאת לידה שניה והואיל ולא הספיקה למלאות לידה שניה עד שילדה שלישית ולכך^ב דין הוא שתיפטור היא בקרבן אחד:
התם נמי מחוסר הערב שמש.
כמו והוינן צה התם בלידה שלאחר מלאת אמאי תביא קרבן ללידה שניה הא מחוסר הערב שמש כלומר מי לא עסקינן בזהא שלג טבילה לסקו שביעי כל עיקר כיון אף לאחר שמונים אינה ראויה להביא קרבן לידה ראשונה ואפי"ה מביאה קרבן על לידה שלאחר מלאת:
אמר אביי שימשא מבייא ערבא.
כלומר לא מיבעיא חסרון הטבילה שאינו חשוב חסרון שהרי מקוה לפניו ויזידו ליטבול אלא אף הערב שמש שאינו צידו לא קתשיב חסרון דשימשא ממילא ערבא ואית דמפרשי האי דמיחסרא הערב שמש מטבילה דרצנן בסוף [פ"א] כדאמר בפרק חומר בקודש (מגיגה דף כה).
ולא נהירא חדא דמדאורייתא אמרי"ס וכו' הא לא בעי הערב שמש דקמתי התם דמחוסר כיפורים זריץ טבילה לקודש והתם דייק טבילה איך הערב שמש לא אמילי אחרינא^ג:
בתחלה, שלא נודע לו כי קבור שם בקבר:
בדרבנן, בגמ' מפרש אמאי נקטיה:
נוטרו, נהי"ט דקצר הדיוע אמרינן בפרק נגמר הדין (סנהדרין דף מו:):
אסור לפנותו התם הוא דוקא בשנודע צו לדעת שנאמר קבור שם אכל צננא אמרינן התם מותר ליטלו מאחר שלא נודע הקבר לבני אדם נכון לומר כי לאקראי נקבר שם:
תפוסתו, מפ' בגמ':

מצא ששאש איש בין זה לזה מר' אבות ועד שבמונה ח"י בשבונת קברות.
כלומר דליגלגלי מילתא כיון דמשנכחא תחלתא כי בית הקברות היה שם ולכן אסור ליטלן ולפנותו גם זריץ לצדוק היינו ולהלן עשרים אמה כי בודאי שנית הקברות היה שם ורגילים היו לקבור צמערות כדאמרי' בשליה המוכר פירות והתם מפורש להך לישנא דהאי תנא סבר דמוכה של מערה ד' אמות על שמונה כר"ס דזרייתא והך שלשה לאו תוך ארבע אמות אשכחניהו כדמוכח התם דרוחב הכוך אמה וצין כוך לכוך אמה וחאי אמה מקום פניו סמוך לכותל המערה לשני כתלים הרי תוך ד' אמות שני כוכין ודקאמר מארבע על שמונה הכי קאמר שלשה מונגין כפי סדר הראוי לקבור שלשה מתים צמערה שרצהה ד' אמות וארכה שמונה אמות מהו^ה לרחצה שני כוכין והשלישי לא יהיה מרוחק יותר מן ח' אמה וחאי שכן המשפט המערה שרצהה ארבעה וארכה שלשה כוכין דהא לימא כדפרישית:
מארבע אמות עד שמונה.
ל"ג כהלן מטה וקוצרין דגבי חצר הקבר הוא דמימתי בפרק המוכר פירות:

לפי"א והוה הערב שמש שלה.
ור"ל מי לא עסקי שאחרא טבילתה עד יום פ"א וצריך אחר הערב שמש ואינה מביאה כפרתה עד למחר ואפי"ה קי"ל דבכל ענין אם הפילה יום פ"א מביאה ב' קרבנות ואע"ג דמחוסר הערב שמש:
ומשני אביי דשמשא ממילא ערבא ולא מקרי חסרון וכיון שמה שמחוסר הערב שמש לא מקרי חסרון גם מה שאינה יכולה להביא קרבנות בלילה עד למחר לא הוי חסרון דלילה לא הוי מחוסר זמן מידי יהוה אמפלת אור לפי"א ולי"ה ואי תיקשי לך ע"כ פלוג ביום פ"א שאם הפילה קודם שטבילה מחוסר מעשה היא^א ומביאה קרבן א' והה"נ אחר שטבילה נמי מחוסרת הערב שמש דלא פלוג דמתוך דמחוסר טבילה לא מקרי מחוסר מעשה כיון דבידה ליטבול מידי דהוי אילנה אחר מלאת קודם שביאה קרבנותיה.
דכיון דבידה להביאם הוי כאילו הביאום יו"מ והא מחוסר הערב שמש דכי נמי טבילה קודם צריך לטבול שנית יום פ"א כדתנן במס' מגילה פ' חומר בקדוש אונן ומחוסר כפורים צריך טבילה

פרק תשיעי נזיר

אמר רב המונא נזיר ועושה פסח.
שנטמאו בטומאת מת והוזה עליהן צג וצשביעי והלכו בקבר התהום בשביעי שלהן ולא נודע לעושה פסח עד עשעה פסחו ולנזיר עד שמנה מזירותו וגילח לנזירות טהרה:
טעוריס.
ואע"ג דנטמאו בשביעי שלהן דלא אלימא^א הך טומאת התהום למיסתר הואיל וכבר עבר ונטער לכשנטמא בטומאת התהום:
מציב רצא ירד.
לטבול וליעטר מטומאת המת ונמלא מת משוקע צקרקע המעירה טמא שחוקת טמא טמא.
והכל נמי כיון דהוי בחזקת טמא בשביעי שלו לכשנטמא צקצר התהום לפי שעדיין לא גילח תגלחת טומאה לנזירות ולא העריב שמשו דמגלחת לאחר צילת מים הוא כדלמרי' לעיל בפרק [ג' מינין] (דף מד:)
לוקמיינה נמי על חזקתו ולחוי טמא:
אמר ליה מודינא לך נזיר.
דיכין דנטמא ביום שביעי שלו קודם תגלחת דטמא ואפי' כי לא נודע לו עד לאחר גילוח דטערה דמשום דמחוסר תגלחת טומאה כי נטמא בקבר התהום:
דלא מחוסר ולא כלום.
והוי בחזקת טעור הוי נטמא בקבר התהום ומספיקא לא מחמין ליה טומאה כדתנן שחוקת טעור טעור:
א"ל, עושה פסח נמי ביום ז' שלו ו קא מחוסר הערב שמש וקאמר דחזקת טמא טמא:
ממילא ערבא.
וכלא מחוסר ולא

כלום דמי:
ואף אביי הדר ביה.
וללמחר הערב שמש לאו חסרון הוא דשימשא ממילא ערבא:
דסניא ובמלאת ימי טהרה לכן או לצם וגו':
יום מלאת תביא.
אם חזרה והפילה ביום מלאת לזכר להיינו ביום ארבעים ואחד לזכר ויום פ"א לנקבה תביא שמי קרבנות אכל על אותו שילדה בתוך מלאת לא תביא דלמחר קרע זאת תורת היולדת [ויקרא יב]
המורה ריבזתה על כמה ולדות שיש לה בתוך ימי לידה שמביאה קרבן א' ואוכלת בקדשים ואין ה' השויר עליה חובה:
יכול לא תביא כו' אכל תביא על שלאחר מלאת.
שאם לידה נקבה בתוך שמונים ו^א ולאחר שעצרו פ' דראשונה חזרה וילדה נקבה בתוך שמונים של שניה יכול שמביא קרבן על הראשונה ועל השלישית לפי שהוא לאחר וימלאת של ראשונה:
פ"ד ובמלאת.
דמשמע כל זמן שילדה ביום מלאת בשעה שראויה להביא הוה קרבן מחמייב בקרבן על שתיקן אכל תוך מלאת לא תביא ווו הואיל ויהא בתוך מלאת של שניה לא תביא:
אמר רב כהנא.
כלומר ואמר רב כהנא עלה דההיא שאני הכא בלידה ודלאחר מלאת מ"ט לא מחייבא לאסתויי עלה קרבן משום דמחוסרא קרבן דכל חדא וחדא דממילא לה הויא בשעה שאינה ראויה להביא צה קרבן.
ומותגינן עלה דההיא התם נמי ביום מלאת לפי"א אמאי מיימא קרבן הא מחוסרא הערב שמש שהרי היא זריכה להיות חוזרת וטובלת צו ביום אע"פ שכבר טבילה לבסוף י"ד ומחמתא לידה כדי להחיות לאכול בקדשים כדתנן במסכת מגילה בפרק חומר בקודש (דף כה).
שהאון והמחוסר כפורים זריכין טבילה לקודש וזריכין הערב שמש דהיינו טבול יום ארוך שאע"פ שטבילה לסקו י"ד אינה אוכלת בקדשים עד סוף פ"א וזריכה הערב שמש:
אמר אביי, האין חסרון דמיעל שימשא לאו שמייה חסרון דשימשא ממילא ערבא והוי לה שעה הראויה להביא צה קרבן מש"ה אמר דביום מלאת תביא.
והא מילתא דאביי ורב כהנא לא שמיעא לן היכא איתא:
בתני' המולא מס מושכב דכריו ו^א.
[ולא] יושב ולא ראשו בין ירכותיו ולא הרג:
נוטלו ואם פוסטו.
ויזמפטו למקום אחר ויתו חושש שיש כאן כמקום הוה שום מת אחר ומותר לו להלך בכ"מ וכן אם מנא שנים אכל אם מנא שלשה אם יש צין זה לזה מארבע ועד ח' אם יש צין ראשון ושלשי מתחילת ארבע לסקו ארבע דהיינו לרוחב המערה או שהן מושכבין בתוך שמונה סצמדת אורך המערה שהאחד בתחילת אחד והשלישי בסוף ח' דהכי קא מוקים לה אליבא דרצנן ור"ש צפ' המוכר פירות (צ"ב קצ).
ה"ו שגונס קברות.
וקנו מקומן ואע"פ שאין שם כראוי כדגרסי' התם שנפתח לתוכו ויזוכין ששוכבין מיכן לאורך המערה דליתרמייהו איתרמי דלא הספיקו לקבור שם אלא הללו ושלשה] מתים והואיל וזו שכונת קברות יש לתוש שמה נעשו כאן שמי מערות אחת מכאן ואחת מכאן וחצר צאמצע שהוא שש על שש:

וזכרין
שמונה כך תירץ ר"ת ודלא כפ' רשצ"ס שפירש תוך הארבע אמות בודק
לפי"א והוה הערב שמש שלה.
ור"ל מי לא עסקי שאחרא טבילתה עד יום פ"א וצריך אחר הערב שמש ואינה מביאה כפרתה עד למחר ואפי"ה קי"ל דבכל ענין אם הפילה יום פ"א מביאה ב' קרבנות ואע"ג דמחוסר הערב שמש:
ומשני אביי דשמשא ממילא ערבא ולא מקרי חסרון וכיון שמה שמחוסר הערב שמש לא מקרי חסרון גם מה שאינה יכולה להביא קרבנות בלילה עד למחר לא הוי חסרון דלילה לא הוי מחוסר זמן מידי יהוה אמפלת אור לפי"א ולי"ה ואי תיקשי לך ע"כ פלוג ביום פ"א שאם הפילה קודם שטבילה מחוסר מעשה היא^א ומביאה קרבן א' והה"נ אחר שטבילה נמי מחוסרת הערב שמש דלא פלוג דמתוך דמחוסר טבילה לא מקרי מחוסר מעשה כיון דבידה ליטבול מידי דהוי אילנה אחר מלאת קודם שביאה קרבנותיה.
דכיון דבידה להביאם הוי כאילו הביאום יו"מ והא מחוסר הערב שמש דכי נמי טבילה קודם צריך לטבול שנית יום פ"א כדתנן במס' מגילה פ' חומר בקדוש אונן ומחוסר כפורים צריך טבילה

מסורת הש"ס

א] [פסחים יז:]
ב] צ"ב דף קא:
אבלות פט"ו מ"ג,
ג] צאללות מתב המ"ט שנטעטות מהר"ם נמתק מינת בתחילה)
ד] [נמשנה שמשניות וכן בערוך איתא מוסקתו וכן גירסת הרמב"ם והר"ב ועיין מו"ט,
ה] צ"ל שהלא,
ו] גי א"מ ראשונה בין ללידה שניה וכו',
ז] [ועי' מו"ק מגיגה כה. ד"ה האון],
ח] גי א"מ חלי אמה,



תורה אור השלם

1. ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה וכן יונה ואר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הבחן:
ויקרא יב ו



הגהות התוספות

1. צ"ל אחר.
2. צ"ל אף ביום.
3. צ"ל ת"ל ובמלאת ימי טהרה ביום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא.
דכל צ"ל אחר.
4. צ"ל נק.
5. צ"ל איינין.
6. מינת נהי נמתק וצ"ל והא.
7. צ"ל כי לדעת שהלא.
8. צ"ל שנים מכן לרחצה בשני כוכין יו'.



מוסף רש"י

המוצא מת בתחילה.
שלא נודע עד עשויי שהיה כאן מת.
אי נמי נודע שיש כאן ואחר כך מנא שנים אחרים תמלה שלא היו ידועין לא היו שגונס קברות לקעת מקומן, אלא טעלן ואל מפוסתן עד שישוי שגסה ידועין או שגסה תמלה [רשב"ם ב"ב קא: עיי'ש באור כל החשונה בארובה].



פ' הרא"ש (המשך)

לשניה שהוא אחר מלאת של הראשונה וה"פ יכול לא תביא על לידה שלפני מלאת לראשון אבל תביא על לידה שלאחר מלאת לראשון אפי"פ שהוא תוך מלאת לשני:
ת"ל ובמלאת דמשמע דוקא יום מלאת דמביא אבל על תוך מלאת לא תביא והאי נמי תוך מלאת של השני הוה.
ופי"ב דכירותות פליגי בה ר"י ורבנן דתביא התם ר"י אומר מביאה על הראשונה ואינה מביאה על השנינה מביאה על השלישית ואינה מביאה על הרביעית והך ברייתא דרבנן כו' יהודה:
אמר רב כהנא שאני הכא דמחוסר טבילה מה שעם הנה מביאה על השלישית והוא יהוי אחר מלאת של הראשון וקאמר רב כהנא בשום שלא הגיע השעה שחולל להביא קרבן על הראשון הלכך הוי בתוך מלאת לראשון:
התם נמי הא מיחסר הערב שמש פירוש המפלת יום פ"א דקי"ל דמביאה ב' קרבנות דאף אור לשמונים וא' מחייבי בה ב' קרבנות ואמאי הא מיחסר הערב שמש.
זימה מאי הערב שמש שייך הכא והלא היא טובלת אור שמונים ונקראת טבולה ביום אררין ואסורה בתרומה עד אור

^[1] דברי רבינו אינו מובא ופאן דרטי"ס נפל בדברי רבינו וי"ע